Inhoudsopgave

1. Algemeen 6
I. Toepasselijke wetten en regels 6
II. Aansprakelijkheid 9
a. Onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) 9
b. Vaststelling schade bij schadevergoeding (artikel 6:98 BW) 13
c. Eigen schuld artikel 6:101 BW 14
d. Artikel 185 WVW 14
e. Rechtstreeks vorderingsrecht 18
2. Bijzondere manoeuvres 19
I. Wettelijke bepalingen 19
II. Inleiding 19
III. Inhoudelijke behandeling 20
a. Wanneer is een verrichting een bijzondere manoeuvre? 20
b. Wanneer begint en eindigt een bijzondere manoeuvre? 21
c. Wat als beide bestuurders een bijzondere manoeuvre uitvoeren? 25
IV. Wat staat er in de Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS)? 25
3. Achter elkaar rijden 27
I. Wettelijke bepalingen 27
II. Inleiding 28
III. Inhoudelijke behandeling 28
a. Type aanrijdingen 28
b. Schuldvraag 30
c. Bewijslast 34
IV. Wat staat er in de Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS)? 36
4. Afslaan 38
I. Wettelijke bepalingen 38
II. Inleiding 39
III. Inhoudelijke behandeling 39
a. Links afslaan 39
b. Rechts afslaan 42
IV. Wat staat er in de Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS)? 44

5. Kruispunten en verkeerspleinen 45
I. Wettelijke bepalingen 45
II. Inleiding 46
III. Inhoudelijke behandeling 46
a. Kruising zonder verkeerslichten 46
b. Kruising met verkeerslichten 49
c. Verkeerspleinen 52
IV. Wat staat er in de Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS)? 53
6. Tegemoetkomend verkeer 55
I. Toepasselijk wetten en regels 55
II. Inleiding 55
III. Inhoudelijke bespreking 56
IV. Wat staat er in de Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS) 58
7. De gebrekkige weg 59
I. Wettelijke bepalingen 59
II. Inleiding 60
III. Inhoudelijke behandeling 60
a. Wegbeheerdersaansprakelijkheid 60
b. Voorbeelden van rechtspraak over wegbeheerdersaansprakelijkheid 63
8. Stichting Waarborgfonds Motorverkeer 66
I. Wettelijke bepalingen 66
II. Inleiding 68
III. Inhoudelijke behandeling 68
9. Even voorstellen 72